

주 의 요 구

1. 제 목 : 「취업규칙」 등 직장 내 괴롭힘 금지 의무 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ▲▲▲▲▲▲▲▲처 AAA 처장(1급)

가. 사건개요

위 관련자는 2021. 1. 29. 처장으로 보임 예정(2021. 2. 1.)된 ▲▲▲▲▲
▲▲▲처 사무실¹⁾로 출근하여 특정 직원과 업무분장 관련 논의를 하던
중 격앙된 상태로 사무실에 근무 중이던 불특정 다수 부서 직원들을
향해 폭언을 하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

이) 직장 내 괴롭힘 금지 관련 법률 마련 등 사회적 배경

정부는 우리 사회에 만연해 있는 직장 내 괴롭힘을 더 이상 방치할 수
없는 심각한 사회문제로 인식하고 ‘직장 내 괴롭힘 근절’을 정책과제로
선정, 관계부처 합동 「직장 등에서의 괴롭힘 근절 대책」을 수립
(2018. 7. 18.)하고 후속 입법조치로 「근로기준법」 개정(2019. 7. 16. 시행)을
통해 ‘직장 내 괴롭힘’ 개념을 법률에 규정²⁾하여 이를 금지하며 사안

1) 본사 소속 부서이나 소관업무 특성 상 §§§§§§(○○ ○○구 ○○동 소재) 20층에 위치함

발생 시 사용자의 조치 의무화 등³⁾을 통해 기업들이 직장 내 괴롭힘을 예방하고 조직문화를 개선해 나가도록 하였다.

ii) 관련 내규 및 판단기준

「취업규칙」 제3조(복무자세) 제1항에 따르면 직원은 공사의 법령, 정관, 내규를 준수하여야 한다고 되어 있고 같은 규칙 제51조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) 제1항에 따르면 직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 안 된다고 되어 있다.

그리고 같은 조 제2항에 따라 제정된 「인권경영 이행세칙」 제18조(인권침해의 금지)에 따르면 임직원은 상호 존중 의무가 있으며 상대방의 인권을 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 안 된다고 되어 있고, 같은 세칙 제30조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에서는 직장 내 괴롭힘 행위를 엄격히 금지하고 있으며 그 유형을 9가지 구체적인 행위로 열거하고 있다.

더욱이, 처장 등 부점장급 직원은 소속 직원들을 관리·감독하는 위치에 있는 자로서 복무 관련 제반 규정을 철저히 준수하여야 함은 물론 평소 긍정과 존중의 언어를 사용하는 등 모범을 보여야 한다.

2) 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 ‘직장 내 괴롭힘’이라 한다)를 하여서는 안 된다고 되어 있음

3) 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치) 직장 내 괴롭힘 발생 시 사용자의 조치의무 등 제93조(취업규칙의 작성·신고) 직장 내 괴롭힘 예방 및 발생 시 조치에 대한 취업규칙 필수 기재 의무 등 제109조(벌칙) 직장 내 괴롭힘 사실에 대한 신고·주장을 이유로 해고 등 불이익 조치 시 형사처벌 등

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 관련자는 2021. 1. 19.자 인사발령에 따라 2021. 2. 1.자로 처장 보임이 예정된 ▲▲▲▲▲▲▲▲처 사무실로 2021. 1. 29. 출근하여 처장실에서 전임 CCC 처장(1급, 現 ○○○○○○○○본부 본부장)과 처장 업무 인수인계 및 부서 내 팀 간 업무조정⁴⁾ 등 논의를 하던 중

9시 10분 경, 부서 신규 전임자인 BBB로부터 당시 1명이 축소 배정된 팀원 수로는 분장된 업무를 원활히 수행하기가 어려울 것이라는 보고를 받고 ‘까라면 까지, 해보지도 않고 먼저 이렇게 얘기하지 말라, 업무를 효율적으로 하면 충분히 가능하다’는 취지의 말을 한 뒤 처장실 밖으로 나가(당시 관련자 위치 [그림 1] 참조) 전출자인 DDD에게 ‘기존 수행한 업무를 과장하지 말고 후임자에게 인수인계를 똑바로 하라’는 취지로 말하였으며

이후, 다소 감정이 격앙된 상태로 인원을 특정하지 않은 채 부서원들을 향해 ‘6개월 후에도 업무숙지를 못해 나보다 업무를 모르면 반기인사 때 인사발령 내겠다’는 취지의 발언을 한 사실이 확인되었다.⁵⁾

4) ○○○○팀이 없어지고 △△△△△△△△△△팀이 신설되며 기존 ○○○○팀 수행 업무 외 ￥￥￥￥￥￥2팀의 담보부사채발행지원 업무 및 ≪≪≪≪팀의 기업구조혁신지원포럼 업무가 추가되는 내용으로 파악됨

5) 2021. 3. 10. 실시한 관련자 문답에 따르면 관련자는 당시 BBB를 포함한 팀장들을 향해 ‘분장된 업무에 대해 숙지를 못하면 반기인사 때 인사발령 날 줄 알아라’고 발언한 것이라 진술한 데 반해, 같은 시각 처장실 밖 사무실에 있었던 EEE 등 직원 XX명 중 XX명(-세부내용 기재생략-)을 대상으로 사실관계 확인 차 실시한 개별면담(2021. 3. 10.~15., 4영업일간 실시) 내용에 따르면 XX명의 직원들은 관련자가 특정인을 지칭하지 않고 부서원들을 향해 ‘업무숙지를 못해 나보다 업무를 모르면 반기인사 때 인사발령 내겠다’라고 한 발언을 들었다고 진술하였음. 다만, 구체적인 표현에 있어 ‘날려 버리겠다’와 ‘인사발령 내겠다’ 등 크게 2가지의 진술이 엇갈리고 있어 공통적인 취지의 표현으로 기재함

[그림 1] ▲▲▲▲▲▲▲▲처 사무실 전경

- 기재생략 -

* 당시 관련자는 처장실 문 앞에 서서 <<<<팀과 <<<<팀쪽을 향해 발언

이에 대해 공사 인권경영 소관부점(사회적가치구현실)이 사건 인지 다음 날인 2021. 2. 1.~9. 기간 동안 「인권경영 이행세칙」에 명시된 절차에 따라 진행한 ‘2021-1호 인권침해구제위원회6)(이하 ‘구제위원회’라 한다)’의 직장 내 괴롭힘 조사7) 및 심의8) 결과

6) 「인권경영 이행세칙」 제41조에 따라 직장 내 괴롭힘에 대한 공정하고 전문적인 조사 및 구제를 위하여 5명의 위원(내부 2명 및 외부 3명, 위원 세부사항 [표 2] 참조)으로 이루어진 기구임

7) 2021. 1. 30. 모바일 익명 커뮤니티 앱인 ‘블라인드’의 공사 전용 게시판에 관련자의 위 발언을 포함한 당시 ▲▲▲▲▲▲▲▲처 사무실 상황과 분위기에 대해 일부 주관적인 표현이 담긴 게시글이 등록되었으며, 같은 날 동일한 글이 공사 노동조합 앱의 익명 자유게시판에도 등록됨에 따라 2021. 1. 31. 공사 인권경영(직장 내 괴롭힘 포함) 업무 소관부점인 사회적가치구현실이 사건을 인지, 2021. 2. 1.~3.까지 사건 약식조사 및 행위자(관련자) 면담, 피해자(관련자로부터 ‘까라면 까라’라는 발언을 직접적으로 들은 BBB를 임의로 지정)와 참고인(당시 사무실에 있던 X명의 직원을 직급, 연차별로 선정) 상담을 진행한 후 2021. 2. 9. ‘인권침해구제위원회’를 개최하여 위 인원을 대상으로 대면 조사를 진행하였음

8) 「인권경영 이행세칙」 제42조에 따르면 위원회는 행위 사실에 대한 직장 내 괴롭힘 해당 여부 심의, 직장 내 괴롭힘 인정 시 「인사규정」에 따른 징계위원회 회부에 대한 심의 및 의견을 제시하는 역할을 수행한다고 되어 있음

구제위원회는 [표 1]과 같이 관련자의 위 발언(행위 사실)을 부서 직원 전체(불특정 다수)에 대한 폭언으로 확정하였고 이는 ‘직장 내 괴롭힘’에 해당한다고 인정⁹⁾ 하였으며, 징계위원회 회부 여부는 불필요¹⁰⁾하다고 의결하였다.

[표 1] 구제위원회 판단 내용('21. 3. 12.자 구제위원회 결과 게시물 중 발췌)

구분	내용
행위 사실	부서 직원 전체에 대한 폭언
괴롭힘 인정 여부	인정
판단 요건	• 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용했는지 여부 • 업무상 적정 범위를 넘었는지 여부 • 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시켰는지 여부

이에 대해 감사 기간 중 사건 당일 사무실에 있었던 부서원 XX명 중 XX명에 대해 개별면담 등 재조사 과정을 거쳐 사회적가치구현실 및 구제위원회 조사 내용이 사실과 다르거나 [표 2]의 구제위원 개별의견(직장 내 괴롭힘 해당 여부)에 따른 심의 결과 중 오류 또는 중대한 하자가 있었는지 여부를 점검해본 결과

사회적가치구현실이 피해자로 임의 지정하였던 BBB의 경우 관련자가

9) 위 인정된 사실 외 직장 내 괴롭힘 여부 판단 대상 중 ‘까라면 까’라는 발언은 [표 1]상의 판단요건에 부합하지 않으며, 관련자의 욕설은 당시 듣지 못했다는 의견이 대부분이었으므로 구제위원회는 이에 대해 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 인정하지 않았고, 감사기간 중 실시한 기업지원총괄처 직원 개별면담 과정에서도 관련자의 욕설 여부는 확인할 수 없었음

10) 「인권경영 이행세칙」 관련 조항

해당 조항	내용
제42조(구제위원회 역할) 제4호	직장 내 괴롭힘 인정 시, 「인사규정」에 따른 징계위원회 회부에 대한 심의 및 의견 제시
제32조(구제위원회 운영) 제3항	구제위원회의 심의는 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다.

본인에게 한 발언 등이 잘못된 표현이라는 것에는 공감하나 사건화가 될 만큼의 심각한 수준은 아니었다고 생각하고 있으므로 본인은 이번 사건의 피해자가 아님을 주장하고 있었고, 당시 FFF팀 GGG와 HHH팀 KKK X명이 각각 이번 사건의 직·간접적인 피해자라고 진술한 사실 등¹¹⁾이 추가로 확인되었다.

[표 2] 구제위원 개별의견(직장 내 괴롭힘 해당 여부)

연 번	위 원	내 용
1	♣♣♣	행위자의 의도가 없었다고 보이나, 업무상 지시나 주의·명령이 폭행·폭언 등을 수반하는 등 사회적 통념을 벗어났다면 업무상 적정범위를 넘은 괴롭힘에 일부 해당된다고 판단됨
2	●●●●	전 부서원을 상대로 하여 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하였고 부서원들이 업무상 잘못된 것이 없는 상황에서 발언한 상황 자체가 업무상 적정 범위를 넘어섰으며, 부서원들의 반응을 볼 때 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시킨 것으로 보여지므로 직장 내 괴롭힘에 해당되나 그 정도는 낮다고 판단됨
3	◆◆◆	사건의 경위, 피해자 및 참고인과의 관계, 해당 피조사인의 진술내용 및 요청사항, 행위자의 진술 등을 고려해 볼 때, 사실관계가 직간접적으로 검증되고 피해를 호소하는 부서원이 존재하여 마땅히 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 판단되나, 행위자의 발언이 업무와 관련성이 있고 그 행위가 반복·지속적이지는 않으므로 괴롭힘의 정도는 경(輕)한 수준이라고 판단됨
4	■ ■ ■	지위 또는 관계 등의 우위가 명확하고 인사권을 남용한 발언으로 업무상 적정 범위를 넘었으며 정신적 고통 및 공포감이 상당하였을 것으로 보이므로 정도가 심한 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 판단됨

11) 이 외에도 직장 내 괴롭힘 사건 처리 관련 내규 상 구제위원회의 후속 절차 및 인지사건에 대한 「인권경영 이행세칙」 조항의 불합리한 부분이 확인되었으며 이는 감사결과 ‘조치요구-2’를 통해 개선방안을 마련하도록 하였음

연 번	위 원	내 용
5	○○○	처장으로서 지위의 우위를 이용하였고 불특정 다수에게 인사고과권 등을 행사할 수 있다는 의미의 발언은 사회통념상 폭언에 해당하며 부서원들의 두려움과 조직생활의 어려움을 느낄 수도 있다는 의견을 감안할 때 신체적·정신적 고통과 근무환경을 악화시키는 행위에 해당된다고 보이므로 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 판단되나, 지속·반복적 사안이 아닌 갑자기 발생한 행위를 고려하면 괴롭힘의 정도는 낮다고 판단됨

따라서, 불특정 다수의 부서원들을 향해 ‘6개월 뒤에도 업무숙지를 못해 나보다 업무를 모르면 반기인사 때 인사발령 내겠다’라는 취지의 폭언에 해당하는 발언을 하였고, 이에 대한 구제위원회의 조사 및 심의 결과 ‘직장 내 괴롭힘’ 행위를 한 것으로 인정¹²⁾된 관련자는 「취업규칙」 제3조(복무자세) 제1항, 제51조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)¹³⁾를 위반하였으므로 「인사규정」 제44조 제5호의 징계사유¹⁴⁾에 해당된다.

그러나 ① [표 2] 구제위원 5명의 개별의견과 같이 5명 중 4명이 직장 내 괴롭힘의 정도를 경(輕)하다고 판단한 점¹⁵⁾, ② 구제위원회가 징계위원회회는 불필요하다고 의결(위원 과반수 이상인 3명이 찬성)한 점, ③ 관련자의 행위가 반복·지속적인 것은 아니었으며, 인수인계 및 업무분장 등 업무 관련 과정 중 발생한 우발적인 상황¹⁶⁾으로 판단되는 점, ④ 사건 이후

12) GGG 및 KKK가 각각 직·간접적인 피해자임을 추가로 진술함(2021. 3. XX.)

13) 「인권경영 이행세칙」 제30조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) 포함

14) 「인사규정」 제44조(징계대상)

5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원

15) 과잉금지의 원칙 또는 비례의 원칙을 고려

16) 관련자 문답, 기업지원총괄처 직원 개별면담에 따르면 ‘블라인드’ 게시물의 내용과는 달리 사건 당일 관련자가 부서원에게 욕설(게시물 中 ‘쌍욕’)을 하거나 특정 직원과의

관련자가 잘못을 뉘우치며 부서원들과의 관계 개선을 위해 한 노력 즉, 개전(改悛)의 정(情) 등¹⁷⁾을 감안하면

관련자에 대해 징계요구가 아닌 「감사규정」 제38조(감사결과 처분요구) 제1항 4호¹⁸⁾에 따른 조치요구가 적정한 것으로 판단된다.

[관련자 의견] 관련자는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 모범을 보여야 할 관리자의 위치에도 불구하고 감정에 치우친 행동으로 부서원들에게 감정적인 상처를 입힌 사실과 이로 인해 공사에 피해를 준 데 대하여 잘못을 인정하였다.

4. 조치할 사항

사장은 불특정 다수의 부서원들을 향해 폭언(경(輕)한 수준의 ‘직장 내 괴롭힘’ 행위에 해당)을 한 ▲▲▲▲▲▲▲▲처 AAA 처장(1급)에 대하여 엄중 주의 촉구하시기 바랍니다. (주의)

붙임 : 1. 관련자 문답서(2021. 3. 10.)

2. 당시 ▲▲▲▲▲▲▲▲처 직원(XX명)¹⁹⁾ 개별면담 내용(2021. 3. 10.~16.)

갈등에 따른 과도한 질책(게시물 中 ‘개박살’) 등은 없었던 것으로 확인됨

17) 형벌(징계)의 목적이 ①응보와 ②예방이라는 점을 감안할 때 이번 사건의 조사 및 처리 과정에서 상기 목적이 일부 달성된 것으로 판단됨

18) 「감사규정」 제38조(감사결과 조치요구) 제1항
4. 주의 : 감사결과 위법, 위규 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 그 정도가 징계 사유에는 이르지 아니할 정도로 경미하거나, 감사대상부점에 대한 제재가 필요한 경우

19) 구제위원회 출석 참고인 및 DDD 등 추가조사 대상 직원 총 XX명(-세부내용 기재생략-)의 면담 주요내용